

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 288

El día viernes 3 de febrero de 2017, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Ausente con aviso.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Carlos Bartmus y Diego Cavallero.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Mirtha Alessio, concejal en representación de la mayoría. Ausente, concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental. Ausente, Directora de Obras Privadas y Catastro.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Sin designar asesor del Concejo de Representantes. Ausente, concejal representante en la unidad Técnica. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

Visitantes: Mariano Orzola y Graciela Merlo.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día:

- Consideración del Acta N° 287.
- Expediente de la Dirección de Obras Privadas, proyecto en Miralejos en Bahía del Gitano.
- Galpones en zona R.
- Novedades Castillo Garlot, nuevo proyecto.
- Ancho de calles en el Área Central. Art. 5.1.1.

En primer lugar se da lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido.

Comienzan con el tratamiento del primer tema del orden del día, el proyecto de "Miralejos" en el terreno donde estaba el Camping Bahía del Gitano. Observan los planos presentados en la Dirección de Obras Privadas. La arquitecta Martínez explica que el proyecto no cumple con la ordenanza N° 4021, presenta varios aspectos fuera de norma: FOT, amenities, excavaciones y entrepisos. El lote tiene 1.5 hectáreas y construye 3,7 hectáreas. Con un 60 por ciento de FOS. Uno de los temas que más les preocupan es que contabilizan el entrepiso como un piso más, y para respetar la altura que establece esa zona, entierran la construcción en planta baja. Por otro lado deberían tener en cuenta que la ordenanza les está permitiendo hacer estos bloques que son muy negativos como proyecto, evaluándolo desde el punto de vista arquitectónico.

La asesora comenta que los amenities se resuelven individualmente por cada una de las viviendas, accediendo por escaleras en cada departamento, por lo cual uno puede suponer que van a hacer un uso individual de los mismos. Se observa que están llegando cada una de las tipologías en forma individual a la terraza, aunque figure como espacio común, y la superficie cubierta es muy reducida. El entrepiso lo disimulan, porque dice que no es habitable, para que no entre como local de primera categoría, abierto hacia la planta baja, pero ese entrepiso luego lo puede cerrar.

El nivel de suelo natural lo baja 50 centímetros para no sobrepasar la altura de la zona B (al lado del Hotel Howard Johnson), tomando el criterio de las excavaciones de hasta 1.60m, pero el terreno prácticamente no tiene desnivel. Y concluye que es un proyecto muy discutible, ya que el informe tiene muchos puntos observados.

Los presentes observan los planos y debaten.

La Directora de Planeamiento Liliana Bina comenta que la Secretaría de Desarrollo Urbano tuvo una reunión con Eliseo Arrarás (constructor de los Miralejos) por todos

sus edificios y proyectos pendientes. Hablaron del pedido de concertación que presentó en este terreno de La Tebra, ya que dice que el Concejo de Representantes nunca le contestó y por eso presentó un proyecto con la máxima ocupación posible, que luego fue rechazado desde la Dirección de Obras Privadas.

En un momento se refirieron específicamente a este proyecto en la Bahía del Gitano, hablaron de las inversiones y las expectativas de ganancia de ellos, y los aspectos normativos que no se cumplen: Bina les explicó que debía tomar el nivel de suelo natural porque ese terreno no tiene pendientes, que la altura es de 7 metros para que no se preste a hacer un piso más, y le dijo que los amenities deben ser comunes. Por su parte el empresario le indicó que fueron a consultar al Colegio de Arquitectos y allí le dijeron que el entepiso se podría hacer y que puede excavar. La Directora objeta que el Colegio de Arquitectos no es quien aplica las normas. Es una interpretación equivocada, y considera que deberían abstenerse de hacer este tipo de interpretaciones. Si no puede hacer este proyecto, Arrarás dijo que lo condenan a comprar proyectos ya aprobados. En definitiva, Bina expresa que no llegaron a ningún acuerdo.

Los presentes debaten sobre las pendientes, Diego Cavallero dice que le parece mal estar discutiendo el proyecto, deberían pensar porqué con el Código de Edificación actual llegan a estos proyectos. Cree que está conforme a la normativa. Señala que el Código no especifica desde cuánto se considera un terreno con pendiente, ya que todos los terrenos tienen algo de pendiente, nunca es cero por ciento. Indica que deben trabajar sobre la 4021 para evitar ese tipo de proyectos.

Debaten sobre las cocheras, señalan que se están haciendo el doble de cocheras de las unidades de vivienda. Bina considera que deberían también establecer un máximo de cocheras, establecer un techo. Porque con la especulación no dejan un solo árbol y casi no hay espacios permeables.

Carlos Bartmus considera que la falta de flexibilidad y de protocolos en el mecanismo de concertación produjo que se presenten este tipo de proyectos con 200 o 400 unidades monoambientes (conforme a ordenanza), y que aprovechan al máximo que les permite hacer la normativa. Cree que no deberían criticar a uno u otro profesional, sino ocuparse del Código de Edificación. Desde el Colegio de Arquitectos siempre dijeron que debían concertar de acuerdo a la escala, teniendo en cuenta el tamaño del lote y del proyecto. Y que Estado trabaje junto al privado, para el beneficio de todos.

Liliana Bina le responde que los proyectos son insumos para poder evaluar la normativa. Además este tipo de proyectos surgen por la dinámica económica actual. Discuten Bina y Cavallero.

A continuación dan lectura al informe técnico que se adjunta al acta¹.

Martínez expresa que no verifica el FOT, se pasaría casi en 5000 metros, ya que el FOT para la zona B es de 1.5, es decir que todos los entrepisos estarían de más.

Evalúan los retiros de seis (6) metros entre bloques, expresan que no se contabilizan los balcones, son 6 metros de ventana a ventana. Debaten.

El presidente consulta a los representantes si tienen algo más que opinar o quieren consultarlo en sus instituciones. Laura Colladon expresa que con el índice de FOT que se sobre pasa, no habría mucho más que debatir, el proyecto no es viable.

Le responden que podrían modificar el proyecto y sacar metros de los amenities o de los entrepisos y volver a presentarlo. Carlos Bartmus cree que se le debería dar la posibilidad de concertar. Le responden que para concertar, el proyecto debería ser declarado de interés turístico. Comentan que abrir la calle sería de interés público, pero aún no se modificó la ordenanza de concertación. Debaten las posibilidades de abrir la calle Ituzaingó. Comentan antecedentes.

Eduardo Vega opina que el entepiso debería tener 2.50, no 2.20m de altura. Cree que hay que buscar la viabilidad del proyecto, haciendo las correcciones necesarias y logrando algo que le interese a la comunidad, como podría ser la apertura de la

¹ ANEXO I: Informe técnico Miralejos Bahía del Gitano.

calle. Y de esa manera llegar a la concertación, viendo las adecuaciones técnicas necesarias, pero dando la oportunidad de que se construya.

Laura Colladon acuerda con el informe de la Unidad Técnica y con que se recomiende una concertación.

Carlos Bartmus propone como moción para modificar el Código de Edificación, volver a estudiar el tema de las escalas, porque siguen apareciendo este tipo de casos y hay numerosos terrenos grandes, o se van comprando y uniendo lotes para hacer estos emprendimientos, la tendencia es esta. Se refiere al concepto de casonas. Opina que al inversor deberían tentarlo para que haga algo bueno, por ejemplo darle más altura y que libere espacios verdes.

Mirtha Alessio acota que en ese terreno actualmente hay muchísimos árboles que deberían preservarse, aunque no sean autóctonos, por la calidad de vida de los vecinos actuales y futuros. Considera que en tantos metros de lote, al menos debería dejar una plaza o espacio verde.

Bina cree que podrían llegar a vincularlo con algo de interés turístico, ya que está al lado del hotel Howard Johnson. Raquel Merlino comenta que entre el hotel y este lote, dejaron un terreno a lo largo para hacer una calle a futuro. En su momento, los propietarios querían continuar la calle 25 de mayo, pero no fue viable, por problemas de conexión. Comentan antecedentes.

García Setti pregunta cómo siguen con este tema. Él como ingeniero objetaría solo los amenities, no así los entrepisos. Los arquitectos también acuerdan con permitir los entrepisos, y piden que sean expeditivos.

ADARSA está en contra de permitir el entrepiso. CEPIA opina el entrepiso es un pequeño dormitorio disfrazado de sala de estar. Bina responde que es mera especulación, utilizan el entrepiso para llegar a los 50 metros que como mínimo debe tener el departamento de un dormitorio. Además se exceden en 4500 metros cuadrados respecto a lo que permite la normativa. Manifiesta que habría que tener en el Código un artículo que diga que cuando el proyecto es engañoso, se rechaza, y que pueda hacerlo el Director de Obras Privadas.

Mónica Martínez expresa que el modelo de urbanización que proponen con este proyecto, no se condice con el modelo esperado para la zona. Agrega que la normativa de zona B es antigua y permite hacer este tipo de proyectos, porque en aquella época se pensaba que un lote tan grande iba a ser subdividido.

Bartmus expresa que si quieren una opinión del Colegio de Arquitectos, que manden el documento para trabajarlo en comisión. García Setti también necesita consultar estos temas con el Colegio de Ingenieros.

Bina agrega que no le preocupan tanto los amenities porque el artículo dice que la dirección de Obras Privadas PODRÁ aprobarlos, no dice DEBERÁ. Debaten respecto a distintos artículos y la interpretación de las normas.

Siendo las 10:30 se retira Mirtha Alessio.

Eduardo Vega considera que podrían enviar el informe de la Unidad Técnica y darles viabilidad, recomendando algunas modificaciones, en especial en los puntos en los que no se adapta al código, como los amenities. Y añade que deberían concertar el tema de la conectividad que es muy importante. Debaten.

Respecto al informe, García Setti no acuerda con la forma en que está redactado el punto de los entrepisos, porque cree que la norma favorece a este proyecto, el entrepiso está dentro de lo que prevé la norma y no es un piso más.

Martínez, al contrario, afirma que es un piso más porque es el que suma los metros para completar el mínimo requerido para la vivienda de 50 m². Bina dice que es una planta más, se pagan impuestos y honorarios por esos metros. Martínez, agrega que si no es una planta más y no se computan los metros, los departamentos no cumplirían con la superficie mínima. Debaten.

Bina expresa que con el entrepiso logran sacar 52 unidades más, por eso opina que si quieren ese entrepiso, lo concierten. Y que a cambio, por ejemplo, abran una calle.

Comentan que la continuidad de la calle Ituzaingó ya estaba prevista en un lote a lo largo, propiedad de Moral.

Siendo las 10:40 se retira Eduardo Vega.

Se refieren a la posibilidad de recomendar que se haga una propuesta de concertación en ese lote. Enviarán el material a las instituciones para que evalúen y puedan traer su opinión fundada. Liliana Bina expresa que deben definirse varias cuestiones técnicas para modificar el Código de Edificación: si el entepiso es o no una planta más, aclarar el tema de las excavaciones, el nivel de suelo natural y cuándo se consideran "con pendiente".

Siendo las 11:00 se retiran los dos representantes del Colegio de Arquitectos.

Se quedan sin quorum, siguen debatiendo los temas tratados fuera del acta. Comentan sobre los entrepisos. Debaten sobre el subsuelo y nivel de terreno natural. Verifican la situación dominial, no coinciden los metros de la plancheta catastral con los expresados en el plano. Además, los lotes 100 y 101 no están unidos y el proyecto está acaballado. Deberían pedir la unión de lotes.

Siendo las 11:15 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Comienzan con el tratamiento del proyecto de "Miralejos" en el ex Camping Bahía del Gitano. Observan los planos presentados en Obras Privadas. La arquitecta Martínez explica que el proyecto no cumple con la ordenanza N° 4021, presenta varios aspectos fuera de norma: FOT, amenities, excavaciones y entrepisos. El lote tiene 1.5 hectáreas y construye 3,7 hectáreas. Con un 60 % de FOS. Uno de los temas que más les preocupan es que contabilizan el entepiso como un piso más, y para respetar la altura que establece esa zona, entierran la construcción en planta baja. Los amenities se resuelven individualmente por cada una de las viviendas, aunque figure como espacio común.

La asesora comenta que deberían tener en cuenta que la ordenanza les está permitiendo hacer estos bloques que son muy negativos como proyecto, desde el punto de vista arquitectónico.

El nivel de suelo natural lo bajan 50 centímetros para no sobrepasar la altura de la zona B, tomando el criterio de las excavaciones de hasta 1.60m, pero el terreno prácticamente no tiene desnivel. Y concluye que es un proyecto muy discutible, ya que el informe tiene muchos puntos observados.

Los presentes observan los planos y debaten.

La Directora de Planeamiento comenta que la Secretaría de Desarrollo Urbano tuvo una reunión con Arrarás por todos sus edificios y proyectos pendientes.

Se refirieron específicamente a este proyecto y los aspectos normativos que no se cumplen. Bina les explicó que debía tomar el nivel de suelo natural porque ese terreno no tiene pendientes, que la altura es de 7 metros para que no se preste a hacer un piso más, y le dijo que los amenities deben ser comunes. Por su parte el empresario le indicó que fueron a consultar al Colegio de Arquitectos y allí le dijeron que el entepiso se podría hacer y que puede excavar.

Los presentes debaten sobre las pendientes, Diego Cavallero dice que le parece mal estar discutiendo el proyecto, deberían pensar porqué con el Código de Edificación actual llegan a estos proyectos. Señala que está conforme a la norma, el Código no especifica desde cuánto se considera un terreno con pendiente, ya que todos los terrenos tienen algo de pendiente. Indica que deben trabajar sobre la 4021 para evitar ese tipo de proyectos.

Debaten sobre las cocheras, se están haciendo el doble de cocheras de las unidades de vivienda. Bina considera que deberían también establecer un máximo de cocheras. Porque con la especulación no dejan un solo árbol y casi no hay espacios permeables.

Bartmus considera que la falta de flexibilidad y de protocolos en el mecanismo de concertación produjo que se presenten este tipo de proyectos con 200 o 400 unidades monoambientes (conforme a ordenanza), y que aprovechan al máximo que les permite hacer la normativa. Dice que no deberían criticar a uno u otro profesional, sino ocuparse del Código. Desde el Colegio de Arquitectos siempre dijeron que debían concertar de acuerdo a la escala, y que Estado trabaje junto al privado, para el beneficio de todos.

Bina le responde que los proyectos son insumos para poder evaluar la normativa. Además este tipo de proyectos surgen por la dinámica económica actual.

A continuación dan lectura al informe técnico que se adjunta al acta.

Martínez expresa que no verifica el FOT, se pasaría casi en 5000 metros, ya que el FOT para la zona B es de 1.5, es decir que todos los entrepisos estarían de más.

El presidente consulta a los representantes si tienen algo más que opinar o quieren consultarlo en sus instituciones. Colladon expresa que con el índice de FOT que se sobre pasa, no habría mucho más que debatir, el proyecto no es viable.

Bartmus cree que se le debería dar la posibilidad de concertar. Le responden que para concertar, el proyecto debería ser declarado de interés turístico. Comentan que abrir la calle sería de interés público, pero aún no se modificó la ordenanza de concertación.

Vega opina que el entrepiso debería tener 2.50, y no 2.20m de altura. Cree que hay que buscar la viabilidad del proyecto, haciendo las correcciones necesarias y logrando algo que le interese a la comunidad, como podría ser la apertura de la calle. Y de esa manera llegar a la concertación, viendo las adecuaciones técnicas s, pero dando la oportunidad de que se construya.

Colladon acuerda con el informe de la UT y con que se recomiende una concertación.

Bartmus propone como moción para modificar el Código de Edificación, volver a estudiar el tema de las escalas, porque siguen apareciendo este tipo de casos y hay numerosos terrenos grandes, o se van comprando y uniendo lotes para hacer estos emprendimientos, la tendencia es esta.

Alessio acota que en ese terreno actualmente hay muchísimos árboles que deberían preservarse, por la calidad de vida de los vecinos actuales y futuros. Considera que en tantos metros de lote, al menos debería dejar una plaza o espacio verde.

Bina cree que podrían llegar a vincularlo con algo de interés turístico, ya que está al lado del hotel Howard Johnson. Merlino comenta que entre el hotel y este lote, dejaron un terreno a lo largo para hacer una calle a futuro. En su momento, los propietarios querían continuar la calle 25 de mayo, pero no fue viable la conexión.

García Setti pregunta cómo siguen con este tema. Él como ingeniero objetaría solo los amenities, no así los entrepisos. Los arquitectos también acuerdan con permitir los entrepisos, y piden que sean expeditivos.

ADARSA está en contra de permitir el entrepiso. CEPIA opina el entrepiso es un pequeño dormitorio disfrazado de sala de estar. Bina responde que es mera especulación, utilizan el entrepiso para llegar a los 50 metros que como mínimo debe tener el departamento de un dormitorio. Además se exceden en 4500 metros cuadrados respecto a lo que permite la normativa.

Martínez expresa que el modelo de urbanización que proponen con este proyecto, no se condice con el modelo esperado para la zona. Agrega que la normativa de zona B es antigua y permite hacer este tipo de proyectos, porque en aquella época se pensaba que un lote tan grande iba a ser subdividido.

Bartmus expresa que si quieren una opinión del Colegio de Arquitectos, que manden el documento para trabajarlo en comisión. García Setti también necesita consultar estos temas con el Colegio de Ingenieros.

Vega considera que podrían enviar el informe de la UT y darles viabilidad, recomendando algunas modificaciones, en especial en los puntos en los que no se

adapta al Código, como los amenities. Y añade que deberían concertar el tema de la conectividad que es muy importante.

Respecto al informe, García Setti no acuerda con la forma en que está redactado el punto de los entrepisos, porque cree que la norma favorece a este proyecto, el entrepiso está dentro de lo que prevé la norma y no es un piso más.

Martínez, al contrario, afirma que es un piso más porque es el que suma los metros para completar el mínimo requerido para la vivienda de 50 m². Bina dice que es una planta más, se pagan impuestos y honorarios por esos metros. Martínez, agrega que si no es una planta más y no se computan los metros, los departamentos no cumplirían con la superficie mínima.

Bina expresa que con el entrepiso logran sacar 52 unidades más, por eso opina que si quieren ese entrepiso, lo concierten. Y que a cambio, por ejemplo, abran una calle.

Se refieren a la posibilidad de recomendar que se haga una propuesta de concertación en ese lote. Enviarán el material a las instituciones para que evalúen y puedan traer su opinión fundada. Bina expresa que deben definirse varias cuestiones técnicas para modificar el Código: si el entrepiso es o no una planta, aclarar el tema de las excavaciones y cuándo se consideran terrenos “con pendiente”.

Se quedan sin quorum, siguen debatiendo los temas tratados fuera del acta.

ANEXO I

INFORME TÉCNICO

Referencia: Observaciones sobre Expediente con Designación Catastral 39-01-090-100 y 101. Proyecto MIRALEJOS sobre ex Camping Bahía del Gitano

A pedido de la Dirección de Obras Privadas se analiza el proyecto presentado en lotes designación Catastral C:39 S:01 Mz:090 Parcelas: 008, 101 y 100, para el uso Residencial Colectivo, propiedad de Doña Carmen G. Moral y Cía. S.R.L., localizado en Zona B, observando lo siguiente:

El proyecto presentado comprende 21 bloques con 13 unidades habitacionales cada una (6 de 1 dormitorio, 4 de 2 dormitorios, 3 de 3 dormitorios) 273 unidades; con una densidad habitacional promedio de 500 hab/ha, equivalente al área central de la ciudad.

La superficie total del lote sería la resultante de la unión de los lotes con Designación Catastral C:39 S:01 Mz:090 Parcelas: 008, 101 y 100, superficie equivalente a 14.847,83 m². La presentación de un proyecto en esta localización requiere como condición primera la unión de los lotes afectados. **NO ES FACTIBLE APROBAR** un único proyecto en más de un lote, sin la correspondiente unión de las parcelas afectadas.

Además, la superficie cubierta total **NO CUMPLE** con los índices FOT, alturas máximas establecidas, número de pisos, condiciones particulares para amenities, retiros de contrafrente, entre otros.

A continuación se detallan los aspectos en que el proyecto presentado en Designación Catastral 39-01-090-100 y 101, incumpliría la Ordenanza N° 4021:

FACTOR DE OCUPACIÓN TOTAL:

El proyecto presenta una superficie cubierta en PB, entrepisos, 1º piso y superficie de uso común de 26.716,44 m². La superficie total del lote es de 14.847.83 m². Siendo el FOT para zona B de 1,5; la edificabilidad total del lote es de 22.271, 74 m². La superficie fuera de ordenanza sería de 4.444, 69 m².

ENTREPISOS:

En el proyecto presentado, las tipologías de unidades de vivienda cuentan con Planta Baja, Entrepiso y Planta de Primer Piso. Por lo tanto cada unidad tiene 3 pisos de altura contradiciendo lo dispuesto por la Ordenanza N° 4021 que en su Artículo 10.1 Altura Máxima por zona:

*“ZONA B, B2, B excepción y UP: Para el uso dominante residencial: (Art. 4.1.3) y residencial individual (Art. 4.1.4) Altura máxima 7,00 **metros planta baja y planta alta**, con retiros de acuerdo a lo establecido para cada caso. La edificación podrá sobrepasar la altura máxima establecida en el presente artículo con volúmenes correspondientes a techos inclinados y otros establecidos en el inciso 10.5 siempre que los mismos queden inscriptos dentro de planos inclinados a 45° ubicados a partir de la intersección de los mismos con la proyección de la de la LE”. - Ver Gráfico 10/ 6-. En este gráfico queda claro que no se contempla la posibilidad de materializar entrepiso.*

Cuando la Ordenanza N° 4021 prevé entrepiso en los locales, lo expresa claramente. Como en el caso del Artículo 13.6.- ALTURA DE LOCALES CON ENTRESUELO O PISO INTERMEDIO:

“Todo local podrá tener entresuelo o piso intermedio de altura menor a lo establecido en este artículo, siempre que cumpla con las siguientes condiciones: 1) El entresuelo y la parte que cubre, no podrán tener una altura inferior a 2,20 m. cada uno.- 2) La superficie de la planta del entresuelo, no cubrirá más de media superficie del local.- 3) Se obtendrá una completa continuidad espacial entre los ambientes, no pudiendo cerrarse los locales parcialmente.- 4) La altura mínima del local en toda su superficie será: la suma de la altura de la parte cubierta, más la losa del entre piso, más 2,00 m. libre de vigas”.

El Artículo 13.6 se refiere a construcciones de una Planta, contrariamente afectaría las alturas máximas establecidas en el Artículo 10.1. Ello a punto tal que el gráfico termina con losa y mojinete no insinuando más plantas hacia arriba. Es aplicable al caso de locales comerciales donde la norma permite la materialización de entrepiso en razón a que ello **no significa aumento de densidad habitacional** toda vez que el local para uso comercial destinará dicho espacio a exposición, venta o depósito de mercancías objeto de la comercialización.

En el caso de viviendas colectivas, la habilitación de un entrepiso dentro de la altura máxima permitida, supone automáticamente mayor superficie habitacional y por ende mayor cantidad de unidades de vivienda en el mismo espacio. En el caso que nos ocupa, al incorporar un entrepiso (además con un destino incierto) el proyectista cubre los 50m² requeridos por unidad de vivienda de un dormitorio, posibilitando con esta maniobra proyectual, desarrollar más unidades habitacionales en el mismo espacio.

Esta especulación va a contramano del espíritu de la norma y sus actualizaciones incorporadas en los últimos años, todas con el objeto de controlar densidades constructivas y resguardar la calidad de vida de los vecinos y por ende la calidad ambiental de la Ciudad en su conjunto.

Ello no implica que si el proyectista desea resolver la Planta Alta balconando sobre la Planta Baja pueda hacerlo dentro de los dos pisos permitidos, sin incrementar una planta más.

ALTURAS:

Como indica el art. 10.2 de la Ordenanza N° 4021, se tomará como máxima altura de la construcción la correspondiente a cada Zona tomada a un plano límite virtual que acompañe la pendiente natural del terreno.

Dado que el terreno en cuestión no presenta pendientes que requieran movimientos de suelos en más o menos 1,60 máx., la altura total se deberá tomar desde el plano límite natural del terreno, siendo este el nivel a tener en cuenta para la planta baja.

A su vez, en el art. 13.4, la Ordenanza establece que las alturas mínimas para locales de 1º categoría deberán ser de 2,50 m, no cumpliendo esta condición en el caso de los usos habitables proyectados en PB y entrepisos, que requerirán a futuro de un cerramiento para su funcionamiento (dormitorios en PB).

PISO PARA USOS MÚLTIPLES:

La Ordenanza N°4021 permite un piso más que ocupe el 50% de la superficie del último techo, en los casos de viviendas colectivas y para uso común recreativo.

En el proyecto en cuestión dicho espacio está fragmentado, con acceso directo desde cada una de las viviendas a un reducido espacio que potencialmente, se descuenta, será de uso exclusivo del propietario de la vivienda desde la que se accede.

La norma es clara, el espacio que se habilita como una plusvalía del edificio es para ser destinado a gimnasios, piletas de natación o sus complementos o sala de reunión. Esto supone una escala de proyecto de las instalaciones que el presente proyecto no reúne.

Se deberá modificar el proyecto de este piso en más, proyectando accesos comunes desde el espacio circulación de uso común (en caso de solicitar el propietario esta Planta en más) para acceder a dicho beneficio.

Cabe recordar el texto de la norma:

*“10.5.1. La Dirección de Obras Privadas o el Órgano de aplicación que corresponda, **podrá aprobar** una Planta más destinada a usos comunes tales como: piletas de natación, canchas deportivas, gimnasios con locales complementarios de servicios tales como baños, vestuarios, depósitos, sala de reuniones, en aquellos proyectos de edificios destinados a vivienda colectiva, hoteles, y servicios institucionales de educación, servicios y administración. En todos los caso, la superficie cubierta de la Planta en cuestión, no podrá superar el 50% de la misma y estará ubicada escalonada en correspondencia con los retiros a 45°”.*

SUBSUELO DE COCHERAS:

Se deberá garantizar que el espacio entre bloques de cocheras permita la coexistencia de forestación con suelo permeable. Ello en atención a la escala del lote a intervenir y la necesidad de mantener el FOS reglamentario con suelo permeable apto para su habilitación como espacios verdes que mitiguen el impacto de la construcción de alta densidad edilicia.

9.7.1.- Factor de ocupación del suelo. “F.O.S”. (...) “En todos los casos para el cálculo del FOS la superficie libre deberá ser tratada en forma permeable, salvo veredas perimetrales y accesos. Las piletas no se tendrán en cuenta en el cálculo del FOS (...)”.

RETIROS DE CONTRAFRENTES:

El proyecto no respeta la ocupación de los contrafrentes según lo establecido en la Ordenanza N° 4021.

9.2.1.- Ocupación del fondo del lote o contrafrente.-

En todas las zonas se podrá ocupar el fondo del lote (Contrafrente) y costados medianeros, con una altura máxima de 4 metros medidos desde el nivel natural del terreno colindante, variando los índices de ocupación del terreno y altura según lo establecido en el punto 9.7. y a la zona edilicia.

9.3.- DETERMINACIÓN DEL CONTRAFRENTE.-

a) LOTES CON FRENTE A UNA CALLE:

El contrafrente estará determinado por la línea que une los puntos ubicados sobre los lados que cortan la línea del frente, a una distancia medida desde el fondo del lote, igual al 15% de la longitud de estos lados. Ésta distancia no será en ningún caso menor de 3,00 m. y no es necesario que sea mayor de 9,00 m. en planta alta-